Comparecen a la celebración del presente contrato civil de prestación de servicios profesionales de personal académico ocasional a tiempo parcial del instituto superior tecnológico superarse, por una parte, la MSc. **VERÓNICA PAULINA TAMAYO VALLEJO,** portadora de la cédula de ciudadanía No. 1717730319, en su calidad de RECTORA y por tal representante legal del **INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE,** conforme se desprende del nombramiento que se agrega como documento habilitante, parte a la que, en adelante, se la denominará como el "**INSTITUTO"**, y, por otra parte, el señor **BRYAN STALIN DIAZ SILVA,** portador de la cédula de ciudadanía No. 0604055285, quien comparece por sus propios y personales derechos a quien en adelante se lo denominará como el **"PROFESOR".**

Las partes declaran ser mayores de edad, legalmente capaces para contratar y obligarse en las calidades que comparecen, los mismos que suscriben el presente contrato de forma libre, voluntaria y expresa, sometiéndose al contenido literal de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES. -

1.1. El INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE, es una institución de educación superior particular y personería jurídica propia, sin fines de lucro, legalmente creada con la finalidad social de formación de profesionales a nivel superior, cuyo domicilio se encuentra ubicado en la Av. General Rumiñahui 1111 e Isla Pinta de la parroquia San Rafael del cantón Rumiñahui.

1.2. El PROFESOR **BRYAN STALIN DIAZ SILVA** declara que cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Personal Académico del Sistema de Educación Superior de las Instituciones de Educación Superior Particulares, así como con la normativa interna del Instituto. Además, justifica mediante la documentación adjunta poseer los conocimientos técnicos y teóricos, experiencia y competencias profesionales requeridas por el INSTITUTO para ejecutar los servicios objeto del presente contrato y necesarios para el desempeño de las asignaturas indicadas. Por lo tanto, basado en estas consideraciones y lo expresado en los numerales siguientes, ha sido seleccionado para prestar sus servicios profesionales en la Institución.

SEGUNDA: OBJETO. –

Con los antecedentes expuestos el **INSTITUTO** contrata los servicios profesionales, lícitos y personales del PROFESOR, quien se compromete a prestar sus servicios sin relación de dependencia, para que dicte y coordine las asignaturas de Desarrollo de trabajo de titulación y Supervisión de maquinaria minera en la Carrera de Minería pertenecientes a la ESCUELA DE CONSTRUCCIÓN Y EXTRACCIÓN SOSTENIBLE en la dedicación horaria de **TIEMPO PARCIAL**, conforme a los horarios y distribución establecida por la Coordinación de Escuela respectiva.

Por lo que antecede se compromete de forma responsable a dictar 2 horas clase y cumplir con 3.08 horas de actividades de docencia con un total de 5.08 horas a la semana durante el período académico noviembre 2025-abril 2026.

TERCERA: PLAZO. -

El plazo de ejecución del presente contrato rige desde el 17de noviembre de 2025 hasta el 30 de abril de 2026, el cual corresponde al periodo académico noviembre 2025-abril 2026.

CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. -

4.1. DEL PROFESOR

El profesor está obligado a cumplir con eficiencia y responsabilidad sus actividades, además deberá ejecutar sus funciones conforme a lo establecido en el Art. 6.1 de la Ley Orgánica de Educación Superior, el Estatuto Institucional, reglamentos internos y demás disposiciones legales, reglamentarias e institucionales, asimismo el profesor declara conocer la naturaleza del presente contrato.

El PROFESOR está obligado a asumir las siguientes responsabilidades en general y en específico:

1. Cumplir con todas las normativas vigentes institucionales, así como con las disposiciones internas de la institución para quien presta sus servicios.
2. Para la aplicación del presente contrato se deberán tomar en cuenta las disposiciones establecidas en el Reglamento de Régimen Académico que expide el Consejo de Educación Superior.
3. Cumplir actividades de docencia, investigación y vinculación de acuerdo a la distribución individual de actividades docentes (Carga horaria); y, a las normas de calidad y normativas de los organismos que rigen el sistema, como son las de ejercer su derecho a la libertad de cátedra, respetando los derechos, garantías constitucionales, legales del sistema y, especialmente, las normas internas del Instituto.
4. Participar en procesos permanentes de formación y capacitación para una constante actualización de conocimientos y cátedra; el PROFESOR deberá aprobar todos los cursos brindados por la Institución durante el presente período académico.
5. Someterse periódicamente a los procesos de Evaluación Integral del Profesor y el seguimiento control y evaluación del proceso docente, por parte de la institución a través de auditorías internas, realizadas por Dirección de Docencia y el Coordinador de Escuela, mismas que se aplicarán por dos ocasiones durante el presente período académico.
6. Dictar clases según lo establecido en el Sistema Nacional de Educación Superior en las asignaturas de Desarrollo de trabajo de titulación y Supervisión de maquinaria minera en la Carrera de Minería.
7. Brindar tutorías y soporte en línea a través de la plataforma Microsoft Teams y en todas las necesidades que requieran los estudiantes del Instituto, dentro de sus asignaturas.
8. Impartir las clases presenciales que soliciten los estudiantes en calidad de tutorías individuales.
9. Aportar en la planificación estratégica, académica y administrativa con el objeto del fiel cumplimiento de los procesos sustantivos de la educación superior.
10. Apoyar a profesores a tiempo completo en los procesos de vinculación e investigación, participando activamente dentro de los procesos sustantivos de la Educación Superior: DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, según la asignación que se le realice en el presente período académico.

11. Asistir obligatoriamente a reuniones semanales con el Coordinador de Escuela a la que pertenece su asignatura, Dirección de Docencia y Vicerrectorado Académico.
12. Participar en la planificación, gestión y aprobación de por lo menos un proyecto de carrera en el presente período académico.
13. Cumplir con las grabaciones de las clases magistrales necesarias en el presente período académico.
14. Entregar al Coordinador de Escuela a la que pertenece su asignatura, el portafolio docente de manera digital y física en los casos que determine la Dirección de Docencia.
15. El PROFESOR se compromete a entregar toda la documentación solicitada por la Coordinación de TALENTO HUMANO para la elaboración del expediente; especialmente, la documentación que justifique su preparación y actualización académica y profesional.

El PROFESOR está obligado a asumir las siguientes responsabilidades en general y en específico y de conformidad a lo establecido en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Personal Académico del Instituto Superior Tecnológico Superarse.

Actividades de Docencia:

a) Impartir clases, seminarios, talleres, entre otros;
b) Planificar y actualizar contenidos de clases, seminarios, talleres, entre otros;
c) Diseñar y elaborar material didáctico, guías docentes o syllabus (PEA);
d) Diseñar y elaborar textos;
e) Orientar y acompañar a los estudiantes a través de tutorías, individuales o grupales;
f) Realizar visitas de campo, tutorías, docencia en servicio y formación dual;
g) Llevar a cabo la dirección, tutorías, seguimiento y evaluación de prácticas o pasantías preprofesionales;
h) Preparar, elaborar, aplicar y calificar exámenes, trabajos y prácticas;
i) Efectuar la dirección y tutoría de trabajos para la obtención del título;
j) Direccionar y participar en proyectos de experimentación e innovación docente;
k) Diseñar e impartir cursos de educación continua o de capacitación y actualización;
l) Participar y organizar colectivos académicos de debate, capacitación o intercambio de metodologías y experiencias de enseñanza:
m) Llevar a cabo el uso pedagógico de la investigación formativa y la sistematización como soporte o parte de la enseñanza; y,
n) Las demás actividades de docencia que defina el Instituto Superior Tecnológico Superarse en ejercicio de su autonomía responsable.

En función de la planificación de cada Escuela las actividades desempeñadas, los productos presentados y el cumplimiento de este contrato por parte del PROFESOR, serán de supervisión directa de la Coordinación de Escuela.

4.2. DEL INSTITUTO

El INSTITUTO se reserva el derecho a intervenir, evaluar, analizar y auditar de forma interna el trabajo realizado por el PROFESOR, en lo referente a técnicas y calidad de desempeño, información de base para la toma de decisiones de estímulo o sanción.

El INSTITUTO está obligado a asumir las siguientes responsabilidades en general y en específico:

1. Cancelar los honorarios del PROFESOR por sus servicios profesionales.
2. Proporcionar al PROFESOR toda la información necesaria respecto de los estudiantes a su cargo.
3. Proporcionar espacios adecuados y herramientas tecnológicas para brindar a los estudiantes una educación virtual y presencial de calidad.

QUINTA: PROPIEDAD INTELECTUAL Y RESERVA DEL TRABAJO. -

Todos los programas, diseños, contenidos académico y demás creaciones o innovaciones que se produjeren como producto de las actividades desarrolladas por el INSTITUTO, y bajo responsabilidad de uno o más de sus profesores, empleados o trabajadores, serán propiedad exclusiva del INSTITUTO. Todos los participantes de estas creaciones o innovaciones deberán guardar la confidencialidad necesaria en beneficio exclusivo del INSTITUTO, de tal manera que el profesor se compromete a no revelar, divulgar o entregar a terceros bajo ninguna circunstancia o motivo los datos, informaciones, metodología, programas, contenidos y demás documentos e información de cualquier naturaleza que llegue a su conocimiento en razón o por ocasión de su trabajo.

Finalmente, los descubrimientos e invenciones, las mejoras en los procedimientos; así como, los trabajos y resultados de las actividades que desarrolle el PROFESOR para el INSTITUTO, quedarán a beneficio exclusivo del INSTITUTO, quien podrá patentar o registrar a su nombre tales trabajos, inventos, descubrimientos o mejoras; sin perjuicio de lo cual, el INSTITUTO reconocerá el nombre del PROFESOR como autor, descubridor o inventor de los mismos.

SEXTA: HONORARIOS PROFESIONALES Y FORMA DE PAGO. -

Por el cumplimiento de las asignaturas y los procesos sustantivos, la ejecución de talleres presenciales y la aprobación de la evaluación del desempeño docente, especificados en el presente contrato, el INSTITUTO cancelará al PROFESOR en la cantidad total de **NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SESENTA CENTAVOS** incluidos los impuestos de Ley, que serán pagados de acuerdo a la siguiente tabla, previa la presentación de la factura respectiva, de la cual se deberá realizar las retenciones correspondientes de acuerdo a la ley.

Los honorarios pactados se dividirán en cuatro pagos de forma mensual de conformidad al siguiente detalle:

VALOR FACTURADO:	FECHA LÍMITE PARA PRESENTACION DE FACTURA:
$231.40	FEBRERO 2026
$231.40	MARZO 2026
$231.40	ABRIL 2026
$231.40	MAYO 2026
TOTAL: $925.60	

El Instituto se reserva el derecho de aplicar descuentos sobre los valores a pagar al PROFESOR en caso de incumplimiento, total o parcial, de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato, incluyendo, pero no limitándose a, la entrega oportuna y completa del documento "Portafolio Docente PAO NOVIEMBRE 2025-ABRIL 2026". La determinación y el porcentaje del descuento serán establecidos por la máxima autoridad del Instituto, en función de la gravedad y naturaleza del incumplimiento, y podrán ser deducidos directamente de los valores pendientes de pago, sin perjuicio de las demás acciones legales o administrativas que correspondan.

SÉPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO. -

El presente contrato terminará por las siguientes causales:

a) Cumplimiento del plazo con total y fiel cumplimiento de las partes.
b) Incumplimiento del contrato por parte del profesor.
c) Por mutuo acuerdo de las partes;
d) En caso de comprobarse irregularidades o faltas de probidad en el desempeño de sus funciones;
e) Por negarse a proporcionar información calificada como obligatoria por la Institución;
f) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones emanadas en el presente contrato;
g) Si EL PROFESOR se viere en la imposibilidad de impartir las asignaturas en el período académico para el que fue contratado, se compromete a comunicarlo y justificarlo, por escrito, con una antelación mínima de quince (15) días, mediante notificación dirigida al Rectorado. En este caso la INSTITUCIÓN dará por terminado el presente contrato sin que ello genere obligaciones económicas adicionales para la institución. En caso de que EL PROFESOR abandone su cargo, se ausente de las clases asignadas sin justificación válida y debidamente comprobada, o no cumpla con la notificación previa establecida, la institución se reserva el derecho de no cancelar los valores correspondientes a las clases no impartidas. Además, si el abandono o la ausencia se produce de manera imprevista y genera la necesidad de buscar un reemplazo, EL PROFESOR perderá el derecho a cualquier pago pendiente relacionado con el período académico no laborado, sin perjuicio de las acciones legales o administrativas que la institución considere pertinentes para resarcir los daños y perjuicios ocasionados;
h) Por terminación unilateral y anticipada notificada por el INSTITUTO al PROFESOR por su incumplimiento en cuanto a los servicios y obligaciones objeto del presente contrato; y,
i) Por decisión judicial.

OCTAVA. - NATURALEZA DEL CONTRATO. -

Se deja expresa constancia que este contrato es de naturaleza civil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 259 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Personal Académico del Sistema de Educación Superior del Consejo de Educación Superior.

Al tratarse de una contratación por la que se percibe honorarios, las partes contratantes declaran que entre ellas no existe relación de dependencia o laboral alguna; que la relación se limita a la que civilmente existe entre el PROFESOR y el INSTITUTO, consecuentemente no hay subordinación del

profesional, sino únicamente el compromiso de cumplir las funciones y actividades especificadas en el presente contrato.

NOVENA. - RÉGIMEN LEGAL. -

En todo lo que no estuviere prescrito en el presente contrato, las partes declaran incorporadas las disposiciones del Código Civil, en especial las relativas a las obligaciones del contratante y del contratista, así como las prohibiciones correspondientes.

DÉCIMA. – CONFIDENCIALIDAD. -

El PROFESOR se compromete a guardar absoluta reserva respecto a toda la información a la que tenga acceso. Por tanto, todos los documentos, planes, proyectos, bases de datos, redes, sistemas, contraseñas, contratos y demás instrumentos o información relacionados con su trabajo deberán permanecer dentro de las plataformas institucionales. Adicionalmente, todas las conversaciones que se generen en base a lo relacionado con lo laboral no podrán ser divulgada a ningún tercero y por ningún motivo. Esta prohibición estará vigente hasta cinco (5) años después de la finalización del presente contrato. En caso de comprobarse negligencia, dolo o culpa leve por parte del profesional en la divulgación de información confidencial, EL INSTITUTO podrá terminar unilateralmente el presente contrato sin perjuicio de las acciones legales que pueda iniciar.

DÉCIMA PRIMERA. - PERSONALES DE LAS PARTES. -

Para efectos del presente contrato, las partes estipulan sus siguientes datos personales:

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE	
RUC:	1792951704001
DIRECCIÓN:	Av. General Rumiñahui 1111 e Isla Pinta
NÚMERO TELEFÓNICO:	02-393-0980 Ext. 107
CELULAR:	0999878398
CORREO ELECTRÓNICO:	veronica.tamayo@superarse.edu.ec
PROFESOR:	BRYAN STALIN DIAZ SILVA
CÉDULA No.	0604055285
DIRECCIÓN:	calle principal Av. Edelberto Bonilla calle secundaria Bolívar Bonilla, parroquia Maldonado, cantón Riobamba, provincia Chimborazo
NÚMERO TELEFÓNICO:	032378073
CELULAR:	0995503549
CORREO ELECTRÓNICO:	bsdiaz1996@hotmail.com

Para efectos de cualquier aviso, citación o notificación que las partes deban dirigirse en virtud del presente contrato, deberán ser por escrito y se considerará realizado desde el momento en que el documento o notificación correspondiente se entregue al destinatario o a su respectiva dirección física o electrónica. Cualquier cambio de dirección electrónica deberá ser notificada a los correos electrónicos suscritos por la otra parte para que surta efectos legales, de lo contrario tendrán validez las notificaciones efectuadas en las direcciones electrónicas antes indicadas.

DÉCIMA SEGUNDA. - JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE Y CONTROVERSIAS. –

Las controversias que pudieren generarse de la ejecución de este contrato y que no pudieren ser solucionadas en forma directa por las partes, serán resueltas con la asistencia de un mediador del Centro de Mediación de la ciudad de Sangolquí. En caso de no existir acuerdo, las partes se someten a los jueces competentes del Distrito Metropolitano de Quito y al procedimiento sumario determinado en el COGEP, para lo cual las partes expresamente renuncian fuero y domicilio.

DÉCIMA TERCERA. - ACEPTACIÓN. –

Las partes declaran haber leído y comprendido el presente contrato; en tal virtud, aceptan y se ratifican en el contenido de todas y cada una de sus cláusulas. Para constancia firman por duplicado de igual tenor y valor. Las partes declaran haber recibido al menos un ejemplar del presente contrato para su respaldo.

Sangolquí, 17 de noviembre de 2025

Firmado electrónicamente por:
VERONICA PAULINA TAMAYO VALLEJO
Validar únicamente con FirmaEC

Firmado electrónicamente por:
BRYAN STALIN DIAZ SILVA
Validar únicamente con FirmaEC

MSc. Verónica Tamayo Vallejo	MSc. Bryan Stalin Diaz Silva
C.C. 1717730319	C.C. 0604055285
RECTORA	PROFESOR